Artenschutzbeitrag — spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) (Unterlage 12.2)

Neubau B 247, Ortsumgehung Musterhausen

> Synthetische Testunterlage (fiktives Vorhaben). Artvorkommen, Bestände und Maßnahmen sind plausibel gewählt, aber frei erfunden. Rechtsgrundlage ist § 44 BNatSchG.

1 Aufgabenstellung und Methodik

Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung untersucht, ob durch das Vorhaben die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG für die europarechtlich geschützten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie europäische Vogelarten) erfüllt werden. Datengrundlage sind die faunistischen Kartierungen der Jahre 2023 und 2024 (Brutvögel, Fledermäuse, Reptilien, Amphibien, Feldhamster, Haselmaus) im Untersuchungsgebiet (Trasse zzgl. 500 m Korridor).

2 Betroffene Arten und Konfliktanalyse

2.1 Feldhamster (Cricetus cricetus, Anhang IV FFH-RL)

Im Bereich der Lössackerflächen zwischen Bau-km 3+400 und 4+100 wurden in der Kartierung 2024 insgesamt 22 Feldhamsterbaue (davon 9 Mutterbaue) nachgewiesen. Durch die dauerhafte Flächeninanspruchnahme der Trasse gehen rund 2,6 ha besiedelter Lebensraum verloren. Ohne Vermeidungsmaßnahmen wäre der Tatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 (Tötung/Verletzung) sowie Nr. 3 (Beschädigung/Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) erfüllt.

2.2 Zauneidechse (Lacerta agilis, Anhang IV FFH-RL)

Entlang der vorhandenen Bahndammböschung im Süden (Bau-km 5+600 bis 5+850) besteht ein Vorkommen von geschätzt 30–40 adulten Zauneidechsen. Im Zuge der Anbindung an die B 247 alt ist die Inanspruchnahme von rund 0,3 ha besiedelter Böschung unvermeidbar.

2.3 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und weitere Fledermausarten

Die Bechsteinfledermaus nutzt die zu querenden Gehölzbestände der Musterbachaue als Jagdhabitat und Leitstruktur. Eine Wochenstube wurde nicht nachgewiesen. Es besteht ein Kollisions- und Zerschneidungsrisiko an der Talbrücke BW 3 sowie Quartierverlust bei der Fällung von drei Höhlenbäumen.

2.4 Haselmaus (Muscardinus avellanarius, Anhang IV FFH-RL)

In den Heckenstrukturen am westlichen Trassenrand (Bau-km 1+200 bis 1+600) besteht ein Haselmausvorkommen. Bei der Gehölzrodung sind Beschädigungen von Nestern (Ruhestätten) möglich.

3 Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen

Nr.	Maßnahme	Ziel-Art
V1	Bauzeitenregelung Gehölzrodung (1. Oktober bis 28. Februar)	Brutvögel, Haselmaus
V2	Umsiedlung/Vergrämung mit Reptilienschutzzaun vor Baubeginn	Zauneidechse
V3	ökologische Baubegleitung während der gesamten Bauzeit	alle Arten
V4	fledermausgerechte Leit- und Sperreinrichtungen an BW 3, Reduzierung der Beleuchtung	Fledermäuse
CEF1	Anlage von Feldhamster-Ersatzhabitaten (4,0 ha, hamstergerechte Bewirtschaftung) vor Eingriff	Feldhamster
CEF2	Neuanlage von Reptilienlebensraum (Steinriegel, Sandlinsen) auf 0,5 ha	Zauneidechse
CEF3	Heckenneupflanzung und Aufhängen von 30 Fledermauskästen / Haselmaus-Niströhren	Haselmaus, Fledermäuse

4 Zusammenfassende Bewertung

Unter Berücksichtigung der festgesetzten Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen (CEF) bleibt die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt (§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG werden nach gutachterlicher Einschätzung für alle geprüften Arten abgewendet. Die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG ist nicht erforderlich.